



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.005100/2018-99 (RJ2018/3434)

Data do julgamento: 06/08/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusado: Luiz Eduardo de Oliveira Rennó

Ementa: Não entrega das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2016 e respectivo formulário DFP, assim como a ata da AGO realizada em 30.04.2017. Infração aos artigos 13 c/c 45 e 21, III, IV e X da Instrução CVM nº 480/09. Advertência.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu aplicar ao acusado, na qualidade de diretor de relações com investidores, à penalidade de **advertência**, por não ter enviado à CVM as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2016 e o respectivo formulário DFP, bem como a ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.04.2017, em infração aos artigos 13 c/c 45 e 21, III, IV e X da Instrução CVM nº 480/09.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flavia Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna**



Perlingeiro, Diretor, em 23/08/2019, às 20:01, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 24/08/2019, às 11:16, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 27/08/2019, às 18:56, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 27/08/2019, às 19:40, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 29/08/2019, às 12:38, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0822399** e o código CRC **9820264B**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0822399** and the "Código CRC" **9820264B**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO Nº 93/2018-CVM/SEP/GEA-3

Assunto: **Processo administrativo sancionador**
Relatório previsto no art. 38-B da Deliberação CVM nº
538/08
ZH Operações S.A.
Processo CVM 19957.005100/2018-99

Senhor Gerente,

I. Introdução

1. Trata-se de relatório previsto no art. 38-B da Deliberação CVM nº 538/08, em processo administrativo sancionador relacionado a inadimplência de informações periódicas da companhia aberta ZH Operações S.A. ("ZH" ou "Companhia").

II. Resumo da acusação

2. A ZH deixou de enviar à CVM diversas informações periódicas, o que culminou com a suspensão do seu registro de companhia aberta, em 09.04.2018.
3. A Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") instaurou procedimento para apurar a responsabilidade dos administradores que deram causa aos atrasos. Ao final, foi apresentado termo de acusação, no qual foi responsabilizado o Sr. **Luiz Eduardo de Oliveira Rennó**, na qualidade de diretor financeiro e de relações com investidores, por:
 - a. não ter entregue as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2016 **em infração aos artigos 13 c/c 45 e 21, III , ambos da Instrução CVM nº 480/09;**
 - b. não ter entregue o formulário DFP referente ao exercício social findo em 31.12.2016 **em infração aos artigos 13 c/c 45 e 21, IV , ambos da Instrução CVM nº 480/09;** e
 - c. não ter enviado ata da AGO realizada em 30.04.2017, **em infração ao art. 13 c/c 45 e 21, X, da Instrução CVM nº 480/09.**
4. O acusado foi intimado por meio da INTIMAÇÃO Nº 247/2018-CVM/SPS/CCP (Documento SEI nº 0544523), apresentando suas razões de defesa em 02.08.2018 (Documento SEI nº 0571869).

III. Razões de defesa

5. Em sua defesa, o acusado se refere aos argumentos apresentados em resposta ao Ofício nº 069/2018/CVM/SEP/GEA-3 (Documento SEI nº 0492969).
6. Alega que o descumprimento das obrigações não foi ato de má fé, tampouco causou prejuízo aos acionistas. Atribui tal fato ao encerramento das atividades econômicas do grupo ao qual a ZH pertence (Grupo Seta), o que teria impossibilitado qualquer ação de controle ou organização por parte do acusado.

IV. Análise da acusação

7. A inadimplência em relação aos documentos periódicos da ZH é incontroversa. Embora o acusado tenha apresentado defesa, ele se socorreu dos mesmos argumentos utilizados previamente à formulação da acusação, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08, limitando-se a contextualizá-los e a tentar justificá-los.
8. Conforme mencionado na acusação, o Sr. Luiz Eduardo de Oliveira Rennó informou que a encerramento das atividades operacionais da ZH e a consequente ausência de recursos impediram o cumprimento de suas obrigações perante o mercado.
9. O argumento de limitação de recursos da Companhia pode, eventualmente, ser levado em consideração na dosimetria da penalidade, mas não como um excludente absoluto de responsabilidade, por algumas razões:
 - a. a produção e divulgação de informações periódicas são atos mínimos e básicos e de funcionamento de uma sociedade anônima de capital aberto, não havendo previsão legal de sua dispensa;
 - b. trata-se de obrigações previamente conhecidas, por estarem previstas em normas, e às quais as companhias voluntariamente se submetem ao optarem por operar sob a forma de sociedade anônima de capital aberto;
 - c. o administrador não pode invocar a situação financeira delicada da companhia para exonerar-se de deveres legais e, ao mesmo tempo, manter-se em seu cargo, presumivelmente com benefícios e prerrogativas daí decorrentes: se um administrador entende ser incapaz de praticar os atos pelos quais é responsável, resta-lhe a opção de renunciar; e
 - d. no caso, não há sequer medidas de caráter paliativo para manter o mercado minimamente informado sobre a situação da companhia, como o Colegiado já entendeu necessário. [\[1\]](#)
10. Desse modo, entendemos que as imputações formuladas devem ser mantidas.

V. Conclusão

11. Entendendo ter sido cumprido o art. 38-B da Deliberação CVM nº 538/08, propomos seu envio à CCP, nos termos do §1º deste mesmo artigo.

Atenciosamente,

[1] Dentre outros, processos RJ-2013-8695, de 03.06.2014, e RJ-2005-2933, de 11.01.2006.



Documento assinado eletronicamente por **Renato Reis de Oliveira, Analista**, em 04/09/2018, às 20:07, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Acácio Gomes dos Santos de Souza, Gerente**, em 05/09/2018, às 09:42, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Soares Vieira, Superintendente**, em 05/09/2018, às 14:09, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0592940** e o código CRC **09AD0BE0**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0592940** and the "Código CRC" **09AD0BE0**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 19957.005100/2018-99

Reg. Col. nº 1377/2019

Acusado: Luiz Eduardo de Oliveira Rennó

Assunto: Apurar a responsabilidade pelo não envio de informações periódicas e ata de assembleia geral ordinária..

Diretor Relator: Henrique Machado

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP" ou "Acusação") em desfavor de Luiz Eduardo de Oliveira Rennó ("Luiz Rennó" ou "Acusado"), na qualidade de diretor de relações com investidores da ZH Operações S.A. ("ZH Operações" ou "Companhia"), pela não entrega (i) das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2016 e respectivo formulário DFP, e (ii) da ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2016, realizada em 30.04.2017. São infrações previstas no Anexo 38-A^[1] da Deliberação CVM nº 538/08, razão pela qual o processo tramita sob o rito simplificado.
2. Conforme apontado no relatório elaborado pela SEP ("Relatório", doc. SEI nº 0592940), cujos termos adoto com fulcro no art. 38-D^[2] da supramencionada deliberação, não há controvérsia sobre o descumprimento das obrigações citadas. O Acusado argumenta que não houve má-fé de sua parte no descumprimento das obrigações periódicas e que não teria havido prejuízo ao mercado ou terceiro pela não entrega de tais informações.
3. Como já assentado em outras oportunidades^[3], a comprovação de má-fé não é requisito para a configuração da irregularidade aqui apreciada, bastando a comprovação do descumprimento dos dispositivos legais. Quanto à ausência de danos, os fatos de a ZH Operações não ter acessado o mercado de valores mobiliários e de ter se mantido registrada nesta Autarquia por reduzido período de tempo (16.09.16, data da concessão do registro, a 07.08.2017, data do cancelamento) serão levados em consideração na dosimetria.
4. Diante de todo o exposto, considerando ainda como atenuantes a confissão do ilícito, os bons antecedentes e a boa-fé do acusado, voto, com base no art. 11, inciso I, da Lei nº 6.385/76^[4], pela condenação de **Luiz Eduardo de**

Oliveira Rennó, na qualidade de **diretor de relações com investidores**, à pena de **advertência**, por não ter entregue as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2016 e o respectivo formulário DFP, assim como a ata da AGO realizada em 30.04.2017, em infração aos artigos 13 c/c 45 e 21, III, IV e X da Instrução CVM nº 480/09.

É como voto.

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2019.

Henrique Balduino Machado Moreira

Diretor Relator

[1] Art. 38-A: Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária.

[2] Art. 38-D: O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.

[3] A título de exemplo, vale mencionar decisão proferida no âmbito do PAS CVM nº RJ2009/8439, j. 10.12.2013.

[4] Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta [Lei, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 \(Lei de Sociedades por Ações\)](#), de suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) I - advertência; (...).



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 07/08/2019, às 09:54, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0814433** e o código CRC **F069204D**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0814433** and the "Código CRC" **F069204D**.*